

刑事回避

主体

侦查人员、公安机关负责人、鉴定人、翻译人员、记录人员

情形

本人或近亲属是案件的当事人

本人或近亲属与案件处理结果有利害关系

担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人

其他关系，影响案件公正处理的

方式

自行回避

申请回避

指令回避

审批

侦查人员（县级以上公安机关负责人批）

县级以上公安机关负责人（同级人民检察院检委会）

记录人、翻译人、鉴定人（县级以上公安机关负责人批）

效果

作出前：不停止工作

作出后：之前的工作是否有效，由作出决定的机关根据案件情况决定

救济

驳回回避申请

原公安机关做出决定：2天内做出决定，复杂的（县级以上公安机关负责人批）5天内做出决定

不服，5日内申请复议，复议机关5日内作出复议决定